

1502846-75.2019.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/10/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JORGE TOSHIO SHIMOYAMA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

JORGE TOSHIO SHIMOYAMA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em consonância com os dispositivos da Lei 8072/90, porque no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1502846-75.2019.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502846-75.2019.8.26.0542
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JORGE TOSHIO SHIMOYAMA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

JORGE TOSHIO SHIMOYAMA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em consonância com os dispositivos da Lei 8072/90, porque no dia 29 de outubro de 2019, por volta das 23h30min, na Rua Júpiter, 310, Pestana nesta cidade e comarca de Osasco, trazia consigo, para fins de tráfico, 60 (sessenta) papéletes contendo cocaína, com peso líquido total de 48,07g (quarenta e oito gramas e sete centigramas), e 26 (vinte e seis) microtubos plásticos, do tipo "eppendorf", contendo cocaína, com peso líquido total de 14,41g (catorze gramas e quarenta e um centigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 06, laudo de

constatação a fls. 16/19 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 54/56.

Denúncia recebida em 11 de dezembro de 2019 (fls. 67).

Réu citado (fls. 89). Resposta apresentada (fls. 93/98).

Antecedentes juntados, bem como laudo químico-toxicológico (fls. 54/56).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a absolvição. Alegou incompetência dos Guardas Municipais e contradições nos depoimentos. De forma subsidiária, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não obstante a materialidade delitiva esteja devidamente comprovada, entendo que a acusação não procede.

Segundo os depoentes, o réu estava na via pública e correu quando desembarcaram, foi alcançado e estava com eppendorfs de cocaína na cintura, em uma pochete. Quanto à quantidade, não souberam dizer, mencionando genericamente mais de dez e menos de cinquenta porções. Uma pequena quantia de dinheiro trocado foi apreendida (cerca de 30 reais). Não presenciaram alguém nas proximidades ou o réu trocando algo com terceiros.

Ao ser interrogado, o réu limitou-se a negar a acusação.

Eis o conjunto probatório. Observo, no entanto, ilicitude da prova e de todos os elementos que dela decorreram.

É sabido que os Guardas Municipais estão vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas. Trata-se, portanto, de verdadeira guarda patrimonial.

Observo que os agentes narraram que estavam em patrulhamento (conduta de polícia) e que não houve flagrante.

Ainda que se tratasse de flagrante, não restou demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Nesse sentido decidiu o Ministro Rogério Schietti no RESp1977119.

E, no caso em apreço a guarda municipal atuou como polícia preventiva, já que abordou o réu na via pública sem situação flagrancial, realizando a busca pessoal em evidente afronta à competência legal-constitucional. A respeito da ausência de competência legal e consequente ilicitude da prova, a Corte Superior e o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já se manifestaram:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste óbice à prisão em situação de flagrância, efetivada por guardas municipais ou qualquer outra pessoa, não havendo falar, em tais casos, em ilicitude das provas daí decorrentes. 2. Na hipótese, entretanto, após denúncia anônima, guardas municipais abordaram o réu e com ele não encontrando entorpecentes, seguiram até terreno localizado nas proximidades, onde foram apreendidos, além de maconha, 10 reais, um filme plástico utilizado para embalar a droga e documento relativo à execução criminal do réu. 3. Desempenhada atividade de investigação, deflagrada mediante denúncia anônima, que desborda da situação de flagrância, deve ser mantido o reconhecimento da invalidade das provas dela decorrentes. 4. Recurso especial improvido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.854.065 – SP (2019/0377094-5) RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO - Brasília (DF), 02 de junho de 2020)

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova ilícita. Guarda civil. A guarda civil não tem competência constitucional para exercício de atividade policial e, portanto, não pode por seu livre arbítrio abordar e revistar pessoas que não estejam em situação visual, crepitante e concreto de flagrante delito. Se o fizer, a prova assim produzida e toda aquela daí decorrente será ilícita, contaminando a validade da investigação daí decorrente. (TJSP - Apelação Criminal nº 1501278-74.2020.8.26.0320 Rel. Sérgio Mazina Martins Limeira j. 23 de julho de 2021).

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Impetração que espera o trancamento da ação penal com base na nulidade da prova. Busca e apreensão realizada por Guardas Municipais. Ausência de justa causa. Ordem concedida. (TJSP - Habeas Corpus n. 2016545-19.2020.8.26.0000 16ª Câmara - Rel. Otávio de Almeida Toledo 04.08.2020).

Não se tratou, assim, de cometimento de infração penal de forma absolutamente nítida a todos os transeuntes ou pessoas próximas ao local - nesse caso seria perfeitamente possível a aplicação do art. 301 do CPP, primeira parte. Outrossim, insta salientar que a fundada suspeita baseada em "aparente nervosismo" do acusado não é suficiente para configurar situação de flagrância delitiva - percebida *ictu oculi* - a justificar a atuação da Guarda Municipal, nos termos dos artigos 301 e 302, ambos da legislação processual penal (STJ HC 659689-DF Rel. Min. Sebastião Reis Junior - j. 15.06.2021 6ª T Dje 18.06.2021).

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER JORGE TOSHIO SHIMOYAMA JUNIOR, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Osasco, 30 de setembro de 2022.